佛山市欧铂利复合材料有限公司“8.10”高处坠落事故调查报告

2017年8月10日，位于佛山市三水区迳口华侨工业园二号地的佛山市欧铂利复合材料有限公司的新租赁高处坠落事故，造成1名外来施工人员受伤，该伤员经治疗至8月14日死亡。

为全面调查事故发生的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复[2012]19号）规定，由区安监局组织区监察局、市公安局三水分局、区人力资源和社会保障局、区总工会、南山镇政府等单位人员，组利复合材料有限公司“8.10”高处坠落事故调查组，对事故进行调查。调查组通过调查取证，查清了事故原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告

一、工程相关概况

（一）工程项目概况

工程名称：新租赁厂房水、电、气安装工程；工程内容：在新租赁厂房安装水管、电线路及气管等价：安装水管设备包工料19,100元、安装电设备线路包工料67,300元、安装气管设备包工料28,600元，共程期限：7天。发包方、承包方于2017年8月8日签订书面工程合同。

（二）工程发包方概况

佛山市欧铂利复合材料有限公司（下称欧铂利公司）：该单位成立于2011年8月15日，营业期限长期，水区中心科技工业园迳口园A区12-3号（自编1-3号厂房），统一社会信用代码：914406****，法定代表人型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本人民币壹仟万元，经营范围：研发、生产、销售：人石板、人造石盆、石英石盆；销售：卫浴及配件；经营和代理各类商品进出口业务。（依法须经批准的项门批准后方可开展经营活动。）=

（三）工程承包方概况

高晓余，男，汉族，1981年8月25日出生，身份证号码330323****，住址是浙江省乐清市北白象镇***作业操作证（电工证）。

（四）工程安装方概况

邱永明，男，汉族，1976年10月13日出生，身份证号码441222****，住址是广东省四会市迳口镇***业操作证（电工证）。

（五）新租赁厂房概况

新租赁厂房位于佛山市三水区迳口华侨工业园二号地，面积共5,940平方米，为彩瓦钢简易结构，由陈
铂利公司，双方于2017年5月31日签订书面租赁合同，租赁期限自2017年6月1日起至2020年12月31日止
35,600元。欧铂利公司承租该厂房计划用于成品的深加工，事发时该厂房仍在筹备阶段，正在做基础设施
的采购，未进入生产阶段。

事故发生地点：欧铂利公司新租赁厂房的中央位置。

二、事故发生经过和善后处理情况

(一)事故发生经过

2017年8月10日上午约9时起，邱永明、邱少明、邱家俊、陈汉国、李志亮、谢玉坚共6人在欧铂利公司
开始进行水、电、气管的安装工作。

至上午约11时，谢玉坚爬到已经固定好的脚手架上坐下抽烟、吹风扇休息，打算休息完后做扎线工作
在瓷瓶上，属于电线安装的收尾工作），邱家俊则在脚手架下旁边辅助谢玉坚，邱永明则在距离脚手架约
处进行气管安装，其余施工人员在距离较远的地方各自工作。随后，邱家俊转身走到距离脚手架约6米远处
然听到背后传来一声巨大的物体坠地响声，回头看时发现谢玉坚已掉到地上。

(二)事故救援情况

事故发生后，邱家俊见状立即大喊其余在场的施工人员过去，过去后发现谢玉坚已经昏迷，鼻孔流血
人员把谢玉坚抬起并搬到一张纸皮上，同时也发现谢玉坚头部起了一个包并出现渗血现象。接着，在场人员
求救援并致电高晓余、欧铂利公司相关人员告知事故情况，救护车到场后将谢玉坚送往三水区人民医院进
晚上约8时，邱永明拨打了110报警。

至8月14日上午8时48分，医院宣告谢玉坚因严重多发伤兼创伤失血性休克死亡。

（三）采取的措施

接到事故报告后，区有关部门、南山镇政府高度重视，公安、安监工作人员赶赴现场，及时了解相关
事故调查组，协调各单位、各部门迅速开展事故调查和善后处理等工作。

同时，南山安监分局对欧铂利公司下达了《现场处理措施决定书》，责令立即停止外包水电工程施工
后经申请并复查合格后方可复工。

（四）善后处理情况

经协调，死者家属已与欧铂利公司、高晓余、邱永明达成谅解并签订赔偿协议，大部分赔偿款项已支

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）佛山市欧铂利复合材料有限公司“8.10”高处坠落事故造成1人死亡，伤亡人员情况如下:

死者：谢玉坚，男，汉族，1986年4月17日出生，身份证号码：441284****，住址：广东省四会市贞山

（二）本次事故未造成直接经济损失。

四、事故发生的原因及性质

（一）事故现场勘查情况

事故现场位于新租赁厂房的中央位置，该位置有一脚手架，呈长方体状，共高两层，每层高约1.8米。脚手架上方平面铺设了一块木板，供施工人员在工作时乘坐、站立。木板上有一风扇，供施工人员在脚手架紧挨着一根柱子，柱子上方已安装好瓷瓶、电线，电线上挂着数根谢玉坚事发时工作所用的扎线。

（二）调查情况

经查阅档案资料和对欧铂利公司总经理王志敏、副总经理胡春林、采购部经理李建明、新租赁厂房负设备部主管程十林、粉料车间主任张桂明、工程承包方高晓余、工程安装方邱永明、施工人员邱少明、邱的询问调查，发现存在以下情况:

1.工程承包、安装调查情况

该工程的联络、签约由欧铂利公司采购部经理李建明负责，初期由李建明联络到高晓余，高晓余自身但向李建明表示会安排持有电工证的人员进行安装，两人谈拢工程内容、总价、期限、方式（包工包料）订书面工程合同。

高晓余在与李建明谈拢工程相关事宜后、签订书面工程合同前，联络到邱永明，表示由自己负责提供材料，而邱永明则负责找人一起安装，安装费用约定22,460元，两人同意约定但没有签订书面合同。

邱永明在接下安装工程后，联络到邱少明、邱家俊、李志亮、陈汉国，表示一起进行新加工厂的安装每人每天工资200元，众人同意约定但均没有签订书面合同。

8月5日，开始运安装材料进场。

8月6日，邱永明等5人正式开始安装工作。其中邱永明、邱少明负责安装电线、瓷瓶，邱家俊、李志亮气管，陈汉国负责把安装好的电线拉直。

8月9日，陈汉国把女婿谢玉坚带到新租赁厂房并询问邱永明是否可以让谢玉坚一起参与工作，邱永明和谢玉坚口头约定每天工资180元。当天，谢玉坚开始工作，并一直负责扎线。

2.安全生产管理工作调查情况

欧铂利公司：1.有建立承包工程等安全管理制度，要求承包工程项目的单位必须具有相关安全资质证明确约定双方的安全责任及具体安全措施，但欧铂利公司、李建明均未按制度落实相关工作，在新租赁厂安装工程书面合同中只简单约定安全责任，未审查施工人员是否具有相关安全资质证明（电工证）、未明安全措施、未明确各自的安全生产管理职责、以包代管将安装工程发包给不具备安全资质的个人；2.有安桂明（持有安监部门核发的安全管理人员培训合格证）分别负责该安装工程的安全管理、安全巡查，但都偶尔过去看一下、巡查一下，并且张桂明作为粉料车间主任，难以身兼数职一直驻守安装工程现场进行管铂利公司未充分认识危险作业（临时用电作业、高处作业）的特性，未安排专门人员进行现场安全管理，的遵守和安全措施的落实；3.盛白丁未落实安全管理职责，在调查中承认未对该安装工程进行安全管理；格落实安全巡查职责，一是8月10日事发当天并没有到现场巡查，二是在巡查中并没有督促在高处作业的施全带、安全帽。据调查，自安装工程开始，在高处作业的施工人员基本都没有佩戴安全带、安全帽，并映，一直没见过欧铂利公司安排进行管理、巡查的人员。

高晓余：1.没有对该安装工程的现场进行安全管理；2.没有对施工人员进行安全生产教育和培训；3由后者负责找人一起安装后，并没有审查邱永明找来的施工人员是否持有电工证；4.未保证安全生产所入。

邱永明：1.有对施工人员进行口头安全提醒，但没有进行安全生产教育和培训，也没有相关书面记录身和邱少明负责安装电线、瓷瓶，另外安排陈汉国负责把安装好的电线拉直、谢玉坚负责扎线，但只有自有电工证，陈汉国、谢玉坚均未持有电工证；3.有购买、发放安全帽、安全带给施工人员，并要求进行戴，但施工人员在脚手架上安装期间也基本没有佩戴。事发当天邱永明曾要求谢玉坚佩戴，但谢玉坚明确谢玉坚违规在脚手架上抽烟、休息；5.未保证安全生产所必需的资金投入。

（三）事故发生的原因

1.直接原因

事故调查组经调查询问、现场勘查，认定此次事故的直接原因是：谢玉坚身为施工人员，安全生产意手架上进行休息，并且未佩戴安全带、安全帽，在邱永明的提醒下仍不落实安全防护措施，导致不慎失平

2.间接原因

欧铂利公司安全责任落实不到位，未落实安全生产管理制度、未审查施工人员安全资质、未约定安全工程双方的安全生产管理职责、未落实现场安全管理、以包代管将安装工程发包给不具备安全资质的个人

高晓余安全责任落实不到位，未审查施工人员安全资质、未开展现场安全管理、未开展安全培训、未所必需的资金投入。

邱永明安全责任落实不到位，未开展安全培训、使用不具安全资质的施工人员、未落实现场安全防护全管理未有效落实、未保证安全生产所必需的资金投入。

（四）事故性质

根据调查情况，调查组认定，佛山市欧铂利复合材料有限公司“8.10”高处坠落事故是一起一般生故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）责任者的责任认定

1.谢玉坚违规在脚手架上进行休息、未佩戴安全带、安全帽，在收到提醒下仍不整改导致坠落，对事直接责任。

2.欧铂利公司安全责任落实不到位，未落实安全生产管理制度、未审查施工人员安全资质、未约定安确工程双方的安全生产管理职责、未落实现场安全管理、以包代管将安装工程发包给不具备安全资质的个发生负有主要责任。

3.欧铂利公司采购部经理李建明未落实安全生产管理制度、未审查施工人员安全资质、未约定安全工程双方的安全生产管理职责，对事故的发生负有管理责任。

4.欧铂利公司新租赁厂房负责人盛白丁未落实安全管理职责，未对安装工程进行安全管理，对事故的责任。

5.欧铂利公司粉料车间主任张桂明未严格落实安全巡查职责，巡查工作形同虚设，对事故的发生负有

6.高晓余安全责任落实不到位，未审查施工人员安全资质、未开展现场安全管理、未开展安全培训、产所必需的资金投入，对事故的发生负有次要责任。

7.邱永明安全责任落实不到位，未开展安全培训、使用不具安全资质的施工人员、未落实现场安全防安全管理未有效落实、未保证安全生产所必需的资金投入，对事故的发生负有次要责任。

（二）经调查分析，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国等法律法规的规定，对事故相关责任者处理建议如下:

1.责任人谢玉坚已经死亡不再予以追究;

2.由区安监局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对欧铂利公司进行行政处理;

3.由区安监局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对高晓余进行行政处理;

4.由区安监局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对邱永明进行行政处理;

5.由南山镇政府责成欧铂利公司依据公司安全生产责任制等规章制度对采购部经理李建明未落实安度、新租赁厂房负责人盛白丁未落实安全管理职责、粉料车间主任张桂明未严格落实安全巡查职责的失职处理，并将处理情况书面报南山镇政府。

六、事故防范及整改措施

该起生产安全事故，充分暴露出企业的安全责任未有效落实，对外包工程以包代管、多层失职，外来意识淡薄，并且发生在党的十九大召开前夕、安全生产大检查以及安全生产特别防护期期间，影响恶劣。真吸取事故教训，切实加强安全生产管理工作，采取有效措施，严防类似事故的发生。

（一）深刻吸取教训，全面加强监管

南山镇政府要严格落实属地监管责任，督促企业严格遵守安全生产各项法律法规，切实履行安全责任险排查，及时消除安全隐患，严防类似事故的发生。

（二）约谈企业负责人，树立红线意识

南山镇政府要及时约谈事故企业安全生产责任人，向其宣传企业应履行的安全生产管理职责，督促企全生产工作的红线意识，有针对性地开展安全生产教育培训,加强隐患排查和日常检查。

（三）纳入重点监管,加强日常巡查

南山镇政府要结合安全生产大检查、特别防护期，将事故企业纳入年度执法重点企业名单，对发现的整改并依法进行立案处理，强化其安全生产管理工作。

佛山市欧铂利复合材料有限公司

“8.10”高处坠落事故调查组

2017年10月18日